

- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** membayarkan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak mengetahui atas kejadian Keadaan Kahar dengan menyertakan bukti.
- (2) Apabila terjadi kerusakan perangkat pengolahan yang menyebabkan pelaksanaan tidak dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** melalui pengawas memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi kerusakan dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah Keadaan Kahar berakhir, merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** berhak menerima honorarium secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih kedudukan/domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian pengadilan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebanyak 2 rangkap bermaterai cukup, tanpa paksaan dari **PIHAK** manapun dan untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ttd

(Disetujui secara elektronik)

PIHAK PERTAMA,

ttd

(Disetujui secara elektronik)